**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 037-EMMSZACH E.P.-GER-2025**

**ADJUDICACIÓN DE INFIMA CUANTÍA**

**DR. JULIO ORLANDO JARAMILLO GARCIA**
**GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MANCOMUNADA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ZAMORA CHINCHIPE**

**C O N S I D E R A N D O**

**Que,** el Art. 76, numeral 7, literal l, de la ***Constitución de la República del Ecuador*** estipula "Las resoluciones de los poderes públicos deberá ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados";

**Que**, el Artículo 238 de la ***Constitución de la República del Ecuador***, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana;

**Que,** el Artículo 288 de la ***Constitución de la República del Ecuador***, dice "Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas";

**Que,** el primer inciso del Art. 4 de la ***Ley Orgánica de Empresas Pública***, señala: "Las empresas Públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas Jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos., la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recurso naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado";

**Que,** de conformidad al Art. 6 de la ***Ley Orgánica de Empresas Públicas***, sobre la ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: dispone: "Son órganos de dirección administración de las empresas públicas: 1. El Directorio, y, 2. La Gerencia General. Las empresas contarán con las unidades requeridas para su desarrollo y gestión";

**Que,** de conformidad al punto 4 del Art. 9 de la ***Ley Orgánica de Empresa Públicas***, dispone que es competencia exclusiva del Directorio de la Empresa: "Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional responsabilidad social corporativa;

**Que,** en el Suplemento del Registro Oficial No. 395 del 4 de agosto de 2008 se promulgó la **LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA,** y mediante Decreto Ejecutivo No. 193 publicado en el noveno suplemento del registro oficial Nº 153 del 28 de octubre de 2025, se emite el nuevo **REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA**

**NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**, cuyas disposiciones jurídicas establecen los procedimientos de contratación a ser aplicados en todas las instituciones del Sector Público;

**Que,** el Artículo 1 de la ***Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública***, establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que realicen: 1 "Las instituciones, entidades o empresas públicas, y en general cualquier organismo o dependencia que forme parte del sector público conforme el artículo 225 de la Constitución de la República;

**Que,** el Artículo 7 de la **Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública**, menciona: "Art. 7.- Actores del SNCP.- Son actores del Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), en el ámbito de sus competencias, el Servicio Nacional de Contratación Pública, las entidades contratantes junto con las demás instituciones y organismos públicos que ejerzan funciones que incidan en el Sistema Nacional de Contratación Pública, así como los proveedores y/o contratistas, articulados a través de los principios, normativas, procedimientos y demás relaciones establecidas por esta Ley y su Reglamento";

**Que,** el Artículo 9 de la ***Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública***, número 7, establece que es objetivo prioritario del Estado en materia de contratación pública agilitar y adecuar los procesos de adquisición a las distintas necesidades de las políticas públicas y a su ejecución oportuna;

**Que,** el Artículo 50 de la **Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública**, establece: "Contrataciones de ínfima cuantía. - Se podrá contratar bajo esta modalidad las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios, incluidos los de consultoría, o contrataciones de obra cuya cuantía sea igual o inferior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $10.000); siempre que no consten en el Catálogo Electrónico (…)".;

**Que,** el Art. 269 del **Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública** establece el procedimiento de Ínfima Cuantía (…);

**Que,** mediante Acción de Personal Nro. 056, de fecha **01** de **agosto** de **2025**, y Resolución Nro. 0010-DIR-2025-EMMSZACH EP., emitida por el Directorio de la Empresa Mancomunada de Movilidad Sustentable de Zamora Chinchipe E.P., contenida en el Acta Nro. 002-07-2025-SDO-DIR-EMMSZACH E.P, de fecha 31 de julio de 2025, se designa al Dr. Julio Orlando Jaramillo García, como **GERENTE GENERAL** de la **EMMSZACH E. P**

**Que,** mediante certificación **Nro. 036-UCP-EMMSZACH E.P-2025**, de fecha **22** de **diciembre** de **2025**, la Unidad de Compras Públicas, certifica que el SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOSTING DEDICADO, DNS Y VPS PARA LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y APLICATIVOS WEB DE LA EMMSZACH E.P., **NO CONSTA** en el Catálogo Electrónico del Sistema Oficial de Contratación Pública**;**

**Que**, la **contratación del servicio de arrendamiento de hosting dedicado, DNS y VPS para la página web institucional y aplicativos web de la EMMSZACH E.P."**, consta dentro del Plan Operativo Anual **POA** del año 2025, según CERTIFICACIÓN POA **No. 049-2025-UPP-EMMSZACH EP**, de

fecha **29** de **diciembre** de **2025**, emitido por la Arq. Marshury Elizabeth Robles Imaicela, Analista de Planificación y Proyectos de la EMMSZACH E.P.;

**Que,** existe la disponibilidad presupuestaria con cargo a la partida número **5.3.07.02**, denominada "**Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos**", según consta en la certificación Nro. **364**, de fecha **29** de **diciembre** de **2025**, emitida por el Ing. Manuel Jesús Cabrera Ojeda, Director Financiero de la Empresa, con un presupuesto referencial de USD 4.499,00. Sin incluir el IVA;

**Que,** en la **DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL Y SELECCIÓN DE PROVEEDOR**, de fecha **29** de **diciembre** de **2025**, suscrito por **Ing. Luis Michael Riofrio Jiménez. ANALISTA DE TIC (E),** e **Ing. Fredy Arturo Crespo Orbe, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO,** se determina en la parte pertinente lo siguiente:

(…)

**2.2. Verificación de Inhabilidades**

Se procede a realizar la verificación de inhabilidades para celebrar contratos con el Estado del proveedor que presenta la única oferta aprobado según los parámetros contemplados por parte de la Empresa Mancomunada de Movilidad Sustentable de Zamora Chinchipe EP en los términos de referencia. El proveedor JIMENEZ GUAYANAY LORENA ENITH, con ruc 1900780733001 no se encuentra inhabilitado para celebrar la orden de compra del proceso cuyo objeto de contratación es (CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOSTING DEDICADO, DNS Y VPS PARA LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y APLICATIVOS WEB DE LA EMMSZACH E.P.) (Ver anexo 12: Verificación de Inhabilidades).

**2.3. Selección Directa De Proveedor**

Luego de realizada la cotización y elaborado el cuadro comparativo respectivo y en cumplimiento con el procedimiento de Ínfima Cuantía establecido en el Art. 269 del RGLOSNCP, se recibieron 4 proformas. Tras la revisión, se constata que la oferta del proveedor: JIMENEZ GUAYANAY LORENA ENITH con ruc 1900780733001, cumple con los términos de referencia mínimas requeridas por la EMMSZACH E.P.
Conforme al numeral 6 del Art. 269, se procede a la selección directa del proveedor que ofrezca el mejor valor por dinero y no se encuentre incurso en inhabilidades o prohibiciones para celebrar contratos con el Estado; por ende, luego del análisis realizado se concluye que la proforma u oferta de JIMENEZ GUAYANAY LORENA ENITH con ruc 1900780733001, representa por la única aprobada cumpliendo con los parámetros de términos de referencia, por lo que se recomienda su contratación.
(…)

**3. CONCLUSIONES:**

En base al análisis técnico y administrativo, y a la información entregada por los proveedores, quienes cumplen con las especificaciones solicitadas y ofertan todos los ítems, se determina que el presupuesto referencial para el presente proceso sea de cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve dólares, valor sin IVA ($4.499,00 sin IVA);

**Que,** mediante **MEMORANDUM Nº GER-EMMSZACH E.P.-0619-2025**, de fecha **30** de **diciembre** de **2025**, el **Dr. Julio Orlando Jaramillo García, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MANCOMUNADA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ZAMORA CHINCHIPE E.P**, dispone

continuar el proceso para la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOSTING DEDICADO, DNS Y VPS PARA LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y APLICATIVOS WEB DE LA EMMSZACH E.P.",** signado con el Código Nro. **IC-EMMSZACH E.P-2025-028**, con un presupuesto referencial de **USD 4.499,00 (Cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América con 00/100**)., sin incluir el IVA, mediante procedimiento de **Ínfima Cuantía;**

**R E S U E L V E:**

**Art.1.- ADJUDICAR** el proceso de Ínfima Cuantía, signado con código Nro. **IC-EMMSZACH E.P.-2025-028**, cuyo objeto es "**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOSTING DEDICADO, DNS Y VPS PARA LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y APLICATIVOS WEB DE LA EMMSZACH E.P.",** a favor de la señora **LORENA ENITH JIMENEZ GUAYANAY**, con RUC No. **1900780733001**, por un valor de **$ USD 4.499,00 (Cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de Norte América con 00/100),** sin incluir IVA, por ser la oferta conveniente y favorable a los intereses institucionales, conforme a los aspectos: técnico, económico y jurídico para esta contratación.

**Art. 2.- DESIGNAR** al **Ing. Luis Michael Riofrio Jiménez**, Analista de TICS de la EMMSZACH E.P. Encargado, como **administrador** de la Orden de Compra del proceso de ínfima cuantía, signado con código Nro. **IC-EMMSZACH E.P.-2025-028,** cuyo objeto es "**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE HOSTING DEDICADO, DNS Y VPS PARA LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y APLICATIVOS WEB DE LA EMMSZACH E.P"**, de conformidad con el Art. 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica en concordancia con el Art. 361 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**Art. 3**.- **DISPONER** a Compras Públicas, notifique a la **señora LORENA ENITH JIMENEZ GUAYANAY, con RUC No. 1900780733001,** con la presente Resolución y elabore la **ORDEN DE COMPRA DE ÍNFIMA CUANTÍA** de acuerdo con la necesidad y cuadro comparativo del proceso.

**Art. Final. -** La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Dado y firmado en el despacho de la Gerencia General de la Empresa mancomunada de Movilidad Sustentable de Zamora Chinchipe E.P., a los 30 días del mes de diciembre de 2025.

**PUBLIQUESE Y COMUNIQUESE.**

Firmado electrónicamente por:
**JULIO ORLANDO JARAMILLO GARCIA**
Validar únicamente con FirmaEC

Dr. Julio Orlando Jaramillo García
**GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MANCOMUNADA DE MOVILIDADA SUSTENTABLE DE ZAMORA CHINCHIPE**

Ab. Alfredo Eudocio Martínez Jaramillo, Secretario General de la EMMSZACH EP. **- Certifico**. - que la presente Resolución fue emitida por el señor Gerente General. – Zumbi, 30 de diciembre del año 2025.- Lo Certifico. –

Firmado electrónicamente por:
**ALFREDO EUDOCIO MARTINEZ JARAMILLO**
Validar únicamente con FirmaEC

Ab. Alfredo Eudocio Martínez Jaramillo
**SECRETARIO GENERAL DE LA EMMSZACH EP.**